



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **37721/2020** promossa da:

Parte_1 C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. ROMANO LETIZIA

ATTORE

contro

Controparte_1 C.F. *P.IVA_2* , con il patrocinio dell'avv.
PILLOSIO VALENTINA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Controparte_1 otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di *Pt_1* per l'importo di euro 34.773,02, oltre interessi, quale corrispettivo della somministrazione di energia elettrica alla società destinataria dell'ingiunzione.

Pt_1 si oppone eccependo in rito l'incompetenza di questo Tribunale.

L'eccezione in questione è inammissibile perché mancante, in sede di opposizione, della contestazione di tutti i fori concorrenti, e sarebbe infondata, ove ammissibile, in quanto la competenza di questo Tribunale si determina sia sulla base del foro convenzionalmente previsto dalle parti con clausola specificamente firmata da *Parte*, sia sulla base del foro del domicilio del creditore per le cause relative ad obbligazioni pecuniarie liquide in quanto determinate sulla base di criteri contrattuali, come nel caso di specie.

Nel merito DLG eccepisce, in primo luogo, il pagamento dell'importo complessivo di euro 8.449,20, che andrebbe sottratto dall'importo oggetto di ingiunzione, che l'opponente pretende di imputare a una delle fatture azionate, senza tuttavia dare conto né della causale dei due bonifici di pagamento, riferita a rate di un debito rateizzato e non alla fattura in questione, né della anteriorità temporale di uno dei due pagamenti rispetto alla fattura cui sarebbe da imputare.

Oltre alla mancata spiegazione dei due punti sopra evidenziati, *Parte*, limitandosi a ripetere quanto dichiarato in sede di opposizione, non ha specificamente contestato l'imputazione alternativa proposta dalla opposta in comparsa di risposta, che riferisce specificamente i due pagamenti a due fatture precedenti non azionate in questo giudizio, come risulta dall'estratto conto prodotto dalla creditrice (doc. 9).

In secondo luogo, l'opponente contesta l'applicazione di tariffe maggiorate rispetto a quelle stabilite in contratto, sia per la mancata applicazione di uno sconto, cosiddetto "fidelity bonus", sia per la mancata comunicazione da parte della somministrante, con adeguato preavviso, della modifica in aumento delle tariffe contrattuali, così che dovrebbero applicarsi quelle, più favorevoli, originarie.

In replica alle allegazioni del capoverso precedente, la opposta evidenzia e documenta (doc. 1 del fascicolo monitorio) che, quanto allo sconto, esso risulta, da una clausola contrattuale, già ricompreso nelle tariffe applicate, quanto alla mancata comunicazione della variazione tariffaria, la creditrice evidenzia e documenta (medesimo doc. 1 sopra citato) la previsione nel contratto firmato della clausola che disponeva la maggiorazione in questione a decorrere dalla scadenza di 12 mesi dall'inizio del rapporto, indipendentemente da alcuna comunicazione e con la specificazione dei criteri per determinare tale aumento di prezzo.

Il Giudice osserva che non vi è stata, nel corso del giudizio, alcuna specifica contestazione delle documentate allegazioni svolte dalla convenuta, riassunte nel capoverso precedente, così che deve considerarsi accertato ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'importo del credito determinato dalla somministrante, non avendo peraltro DLG neanche quantificato il preteso minor debito in applicazione dei criteri da essa proposti.

Le spese di lite, liquidate in base al valore della controversia e alla attività svolta, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta l'opposizione e quindi conferma il decreto ingiuntivo n. 11486/20, emesso dal Tribunale di

Milano;

condanna *Pt_1* a rimborsare a *Controparte_1* le spese di lite,
che si liquidano in € 6.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Milano, 28 febbraio 2023

Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini